

第6編 ■ 裁判

第1章 裁判の意義／第2章 裁判の内容／第1節 総説

刑事訴訟法

No291

H19-37

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからカまでの各記述のうち、免訴の言渡しをしなければならない場合の組合せとして正しいものは、後記1から6までのうちどれか。

ア. 殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたことから、再度、同一事実につき殺人罪の訴因で起訴がなされたとき

イ. 不同意わいせつ事件の唯一の告訴権者である被害者が告訴を取り消した後、同一事実について不同意わいせつ罪の訴因で起訴がなされたとき (改)

ウ. 起訴がなされた犯罪について、起訴より前に公訴時効が完成していたことが判明したとき

エ. 公判係属中に、被告人が死亡したとき

オ. 犯行時に18歳の被疑者の刑事事件について、家庭裁判所の刑事処分を相当と認める決定を経ないで起訴がなされたとき (改)

カ. 公訴の取消し後、犯罪事実につき、新たに重要な証拠が発見されていないにもかかわらず、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した同一事実について起訴がなされたとき

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ カ
6. オ カ

ア 免訴

337 条 1 号。殺人罪の訴因について無罪判決が確定しているため、同一事実につき殺人罪の訴因で起訴されたときは、「確定判決を経たとき。」に該当する。なお、再審の請求は有罪の言渡しをした確定判決に対してなされるものであるため（435 条柱書参照）、被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたことは、再審事由（435 条）にも該当しない。

イ 実体判決

不同意わいせつ罪は非親告罪である。したがって、不同意わいせつの事実につき、告訴が取り消されていても「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」（338 条 4 号）に該当せず、原則通り実体判決がなされることになる。

ウ 免訴

337 条 4 号。起訴がなされた犯罪について、起訴より前に公訴時効が完成していたことが判明したときは、「時効が完成したとき。」に該当する。

エ 公訴棄却

公判係属中に、被告人が死亡したときは、公訴棄却の決定がなされる（339 条 1 項 4 号）。

オ 公訴棄却

犯行時 18 歳の被疑者の刑事事件について、家庭裁判所の刑事処分を相当と認める決定（少年法 20 条、62 条等）を経ないで起訴がなされたときは、少年法の適用を排除するという少年の重大な利益を害するものであり、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。」に該当し、公訴棄却の判決がなされる（338 条 4 号）。下級審判決（東京高判昭 26.7.20）において、同様に少年に対し家庭裁判所を経由しないで公訴提起がなされた場合に、「被告人に対する右公訴の提起は少年の重大な利益を害するものであり、第 338 条第 4 号にいわゆる公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」というのに該当するものと解するのを相当とする」としたものがある。なお、平成 30 年民法改正（令和 4 年 4 月 1 日施行）により、成年年齢が 18 歳となった（民法 4 条）ことにともない、令和 3 年に少年法が改正され、新たに成人となる 18 歳と 19 歳は引き続き少年法の保護の対象とする一方で「特定少年」と位置付けられた（少年法 62 条）。そして、特定少年については、事件をすべて家庭裁判所に送致する仕組み（少年法 42 条）を維持したまま、家庭裁判所から検察官に原則逆送致する事件の対象を拡大している（少年法 62 条、63 条）。

カ 公訴棄却

公訴の取消し後、犯罪事実につき、新たに重要な証拠が発見されていないにもかかわらず、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した同一事実について起訴がなされたときは、340 条に違反して公訴が提起されたときに該当し、公訴棄却の判決がなされる（338 条 2 号）。

以上により、免訴の言渡しをしなければならない場合はアとウであり、したがって、正解は肢 2 となる。